

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/3512

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (כתב ברייל), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 30 1. בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981¹, בסעיף 30 –

(1) בסעיף קטן (א1)(2), במקום "באנגלית וברוסית" יבוא "באנגלית, ברוסית ובכתב ברייל";

(2) בסעיף קטן (א2), במקום "באנגלית וברוסית" יבוא "באנגלית, ברוסית ובכתב ברייל".

דברי הסבר

סעיף 30 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981, קובע כי כל תרופה או סם מרפא יימסרו בבקבוקים או באריזות שעל גביהם תווית שבה כתוב שמו של בית המרקחת, מספרו הסידורי של המרשם, שמו של החולה, והוראות לשימוש. עוד קובע הסעיף האמור כי על התווית יצוינו בעברית, באנגלית וברוסית, שם התכשיר, ולגבי תכשיר שמצורף לו עלון לצרכן – גם המילים "יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש", וזאת על מנת לתת מענה לצרכנים אשר אין ביכולתם לקרוא את השפה העברית. ואולם, הסעיף אינו נותן מענה לקושי של אוכלוסיית העיוורים, אשר אינם יכולים לקרוא את המידע האמור. לפיכך, מוצע להוסיף לרשימת השפות האמורה, חובת סימון גם בכתב ברייל.

כתב ברייל הוא שיטת קריאה וכתביה המבוססת על חוש המישוש ומיועדת לעיוורים וללקויי הראייה. עלון לצרכן המצורף לתרופות מכיל את המידע הבא: הרכב התרופה, הדרך בה יש ליטול אותה, הנחיות מתי אין ליטול את התרופה, אזהרות כלליות לשימוש בתרופה (כגון האם יש צורך בביצוע בדיקות דם או בדיקות אחרות לפני תחילת השימוש בתרופה, האם יש פעילויות שאסור לבצע בזמן השימוש בתרופה, תגובות בין תרופתיות, האם עלולים להיות סיבוכים או השפעות שונות על פעילות התרופה כאשר היא משולבת יחד עם תרופות נוספות). כמו כן, כולל העלון לצרכן פירוט של תופעות לוואי שעשויות להיות לתרופה, מינון מומלץ והוראות אחסון. מידע זה הוא חשוב וחיוני לצרכן והיעדר נגישות למידע כאמור יכולה להוות סכנת חיים ממשית.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

ב-30 באוקטובר 2005 נכנסה לתוקפה הדירקטיבה האירופית EC 2004/27 המחייבת הוספת תוויות ועלוני מידע בכתב ברייל לתרופות ולמוצרים רפואיים (Directive 2004/27/EC of the European Commission, European Parliament and the Council amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use", Official Journal of the European Union, L 136/34 (30.4.2004).

סעיף 54 לדירקטיבה קובע כי יש לציין בברייל את פרטי המידע שלהלן על גבי האריזה של מוצר רפואי: שם המוצר הרפואי, חוזק התרופה, הוראות לנטילת התרופה, האם התרופה מתאימה לתינוקות ילדים או מבוגרים, אם המוצר מכיל עד שלושה חומרים פעילים – יש לציין גם את שמה הגנרי הרשמי של התרופה או את השם הנפוץ. תאריך התפוגה יכול להיות מסומן אבל אין חובה לכך משום שסימון זה לא תמיד אפשרי. על המשווק המורשה לוודא כי העלון למשתמש בכתב ברייל זמין וינתן לפי בקשתם של לקוחות עיוורים או לקויי ראייה. באריזות של מוצרים שנפחם קטן (עד 10 מ"ל) ושטחן מוגבל אפשר לסמן בברייל קיצורים מוסכמים. עוד נכתב כי תשומת לב מיוחדת יש לתת למוצרים רפואיים המשמשים את אוכלוסיית לקויי הראייה באופן ספציפי כמו טיפות עיניים ואם נוהגות במדינה שפות רשמיות מרובות יש לסמן בכתב ברייל בכל השפות.

מטרת הצעת החוק היא לאפשר לאוכלוסייה בעלת מוגבלויות לקבל שוויון זכויות בנגישות ובקבלת מידע צרכני ורפואי ככלל הצרכנים בישראל. לצורך כך, מוצע כי על גבי התווית המודבקת על תכשיר רפואי ייכתב בכתב ברייל שם התכשיר ואת החובה לעיין בעלון לצרכן טרם השימוש, באופן שיסייע ויקל על אוכלוסיית העיוורים ולקויי הראייה לקבל מידע חיוני והכרחי על מנת לצרוך תרופות ותכשירים רפואיים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בסיוון התשפ"ג (19.06.2023)